

1504209-55.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... há dúvidas quanto a autoria do crime de roubo e de receptação, isso porque a vítima reconheceu o acusado KLEBER, tanto na fase policial, quanto em juízo, como sendo autor do roubo de seu veículo kicks.

Da mesma forma, os policiais civis confirmaram que realizavam patrulhamento, quando avistaram o veículo Corsa, objeto da investigação do roubo, deram ordem de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504209-55.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504209-55.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2124542/2018 - DEIC - 1ª DELEGACIA DA DIVECAR, 2634685 - DEIC - 1ª DELEGACIA DA DIVECAR, 2124542 - DEIC - 1ª DELEGACIA DA DIVECAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KLEBER DE SOUZA DO NASCIMENTO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

KLEBER DE SOUZA DO NASCIMENTO foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, e artigo 180, "caput", na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque no entre o dia 25 de novembro de 2018 e o dia 03 de dezembro de 2018, nesta capital, KLEBER DE SOUZA DO NASCIMENTO, qualificado a fls. 13, adquiriu, em proveito próprio e alheio, o veículo GM Corsa, cor prata, placas CEK- 7328, pertencente a Danilo Soares da Silva, coisa que sabia ser produto de crime.

Consta ainda dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 03 de dezembro de 2018, na Avendia Sapopemba, altura do numeral 11.527, KLEBER DE SOUZA DO

NASCIMENTO, qualificado a fls. 13, previamente conluído e com identidade de propósito com ao menos outro indivíduo não identificado, subtraiu, para eles, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Nissan/Kicks, placas GHD-5199, pertencente a Thalia de Mattos Fuster.

A denúncia foi recebida (fls. 30), o réu foi regularmente citado (fls. 52) e ofereceu defesa prévia (fls. 55).

Durante a instrução criminal foram ouvidos a vítima e os policiais militares. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Em juízo, a vítima Thalia confirmou que estava dirigindo seu veículo quando outro veículo corsa com dois ocupantes ficaram olhando fixamente para ela, quando em certo momento o passageiro saiu com uma arma de fogo em mãos e anunciou o assalto e determinou que entregasse o seu carro. O réu Kleber reconhece como sendo o motorista do veículo corsa. O outro indivíduo saiu com seu veículo. Esclarece que foi empregado muita violência e que estava com familiares dentro do carro e com uma criança de colo e teve que insistir para retirá-las do carro antes dele levar.

O policial civil Samir, por seu turno, relatou que receberam informação acerca do roubo do veículo Kicks e em diligência na região para averiguar o veículo corsa utilizado na prática do roubo. Lograram localizar o veículo, deram sinal de parada, mas o condutor não obedeceu sendo necessário acompanhamento. Conseguiram deter o carro e seu condutor, identificado como sendo o réu Kleber. A placa do veículo não batia com o chassi do vidro e foi constatado que se tratava de veículo produto de ilícito. Na delegacia, a vítima reconheceu o réu como sendo o autor do roubo de seu carro. Indagado, o réu disse que tinha pego o veículo emprestado de outro indivíduo.

A testemunha Danilo confirmou que teve seu veículo Corsa subtraído. Seu carro estava estacionado na frente de sua casa. Recuperou seu veículo, porém, não estava mais com as rodas de liga leve, os bancos, o sistema de som.

O policial civil Fabio, por sua vez, relatou que relatou que receberam informação acerca do roubo do veículo Kicks e conseguiram levantar as imagens do local e viu a utilização de um veículo corsa utilizado na prática do roubo. Lograram localizar o veículo e era o réu Kleber quem era o condutor. O carro ostentava outras placas e pelos chassís constatou ser produto de ilícito. Indagado, o réu disse que tinha pego o carro emprestado fazia um mês. Na delegacia, a vítima reconheceu o réu como sendo o autor do roubo de seu carro.

Ao ser interrogado, o réu KLEBER disse que pegou o carro emprestado com conhecidos e foi dar uma "volta", ocasião em que foi detido pelos policiais. Pegou o carro emprestado de uma pessoa que conhecia como Cássio. Não voltou a encontrá-lo porque ele teria se mudado.

Não há dúvidas quanto a autoria do crime de roubo e de receptação, isso porque a vítima reconheceu o acusado KLEBER, tanto na fase policial, quanto em juízo, como sendo autor do roubo de seu veículo kicks.

Da mesma forma, os policiais civis confirmaram que realizavam patrulhamento, quando avistaram o veículo Corsa, objeto da investigação do roubo, deram ordem de parada, porém, tentou empreender fuga, logrando êxito em capturar o acusado Kleber, e em pesquisas constataram que o veículo Corsa era produto de ilícito.

As qualificadoras pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo restaram devidamente comprovados pelo depoimento da vítima.

A arma não foi apreendida porque, como o réu deixou o local do crime, teria tido condições de ocultá-la dos policiais, prejudicando a sua localização para eventual perícia.

A vítima foi segura quanto ao emprego da arma, o que configura a qualificadora, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de

Divergência 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. 4. No caso, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela sua efetiva utilização na empreitada criminosa, afigurando-se legal a incidência da respectiva majorante no crime de roubo". (HC 311080/SP - Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - DJe 23/05/2017). Quanto à receptação, convém destacar que o delito de receptação, tal como tipificado no art. 180, caput, Código Penal, consiste em "adquirir; receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte".

Vê-se que o tipo pressupõe a existência de crime anterior, do qual provém o objeto material, não se exigindo, todavia, a instauração de inquérito policial, ação penal e muito menos de sentença que ateste a ocorrência do delito antecedente, mas apenas sua comprovação nos autos.

É válido destacar a dicção do § 4º do dispositivo em comento, segundo o qual "a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa".

In casu, diante da palavra da vítima DANILO, dando conta do furto, e dos demais elementos angariados, não restam dúvidas de que o veículo Corsa foi objeto de delito patrimonial antecedente e encontrado na posse do réu.

A controvérsia gira em torno da configuração do elemento subjetivo do tipo penal. Vale lembrar que o dolo se traduz na consciência e na vontade do agente de realizar os requisitos objetivos do preceito incriminador que conduzem à produção de um resultado jurídico relevante, que lhe era desejado ou, pelo menos, esperado como possível e assumido (art. 18, inciso I, do Código Penal).

Por outro lado, a presença dos requisitos do dolo, direto ou eventual, não pode ser extraída da mente do agente e nem sempre se terá prova direta, cabendo ao julgador a busca de elementos e evidências indiretas e relacionadas ao delito imputado.

Cabe ressaltar que como já se decidiu o STJ "[...] Na receptação, sabe-se que o dolo, consistente na prévia ciência da origem ilícita do bem, é de difícil comprovação, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, devendo ser apurado dasde mais circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta do agente. No caso, ambos estão a evidenciar a prévia ciência da origem criminosa por parte do recorrido.[...] Agravo a que se nega provimento." (STJ, AgRg no REsp nº 908.826/RS, Relatora Ministra Jane Silva [Desembargadora convocada do TJ/MG], Sexta Turma, v.u., j. 30.10.2008, DJe 17.11.2008).

Conforme firme entendimento jurisprudencial, a posse da res, com a falta de explicação plausível para tanto, gera forte presunção de responsabilidade. Salienta-se, entretanto, que a denominada inversão do ônus da prova, o qual passa a ser atribuído àquele que detenha o produto de crime contra o patrimônio, não deve ser entendida como circunstância que resulte na responsabilização objetiva pela prática do delito.

Caso o réu seja encontrado nessa condição, fato que efetivamente constitui prova forte, incumbe-lhe a apresentação de justificativa plausível, suficiente para afastar a autoria e/ou demonstrar que a sua aquisição deu-se de forma lícita ou diversa daquela estampada na denúncia.

Por outro lado, cabe à acusação, que detém a obrigação jurídica de provar o alegado na denúncia, e não ao réu albergado constitucionalmente pelo princípio da presunção de inocência, em um sistema processual penal acusatório, derruir as justificativas lançadas e apresentar outros elementos de convicção que corroborem a presunção firmada pela detenção dos objetos arrebatados.

No caso vertente, a autoria e elemento subjetivo do tipo (dolo) são certos.

A prova colhida demonstra, sem sombra de dúvidas, que o réu recebeu o veículo Corsa, sabendo ser produto de crime, não havendo que se falar em desconhecimento da origem espúria, haja vista a forma como tudo ocorreu, com o réu na posse dos bens, sem qualquer recibo ou comprovante que pudesse indicar a licitude do negócio ou

tratar-se de terceiro de boa-fé, faltando plausibilidade dos argumentos lançados, desincumbindo-se, portanto, do ônus que lhes competia a teor do art. 156, caput, do Código de Processo Penal.

Vale anotar que a vítima do roubo indicou a utilização de um veículo Corsa no roubo de seu carro.

Ademais, o réu tentou se evadir da abordagem policial, tudo a evidenciar o seu conhecimento da origem ilícita do bem.

Conclui-se, assim, que a versão do acusado mostrou-se isolada, pois não encontra amparo na prova produzida.

Evidenciadas, portanto, materialidade e autoria delitivas em desfavor do réu.

Sendo assim, configurada a infração conforme descrito na inicial.

Na aplicação da pena de roubo, atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena base no mínimo legal o que corresponde a 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, pela agravante da reincidência, a pena é aumentada em 1/6, o que corresponde a (04) quatro anos e (08) meses de reclusão e pagamento de (11) onze dias-multa.

Na terceira fase, verifico a presença do concurso de majorantes, visto que o crime de roubo ocorreu em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo.

No entanto, levando em conta o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, limito-me à aplicação de somente da causa de aumento referente ao uso da arma de fogo, a que representa maior aumento.

Entendimento este sumulado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Súmula 443).

Dessa forma, aumento a pena em 2/3 (dois terços), nos termos do artigo 157, § 2º-A do Código Penal, o que representa 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Não há outras causas a serem apreciadas de modo que torno a pena definitiva.

Nos termos do artigo 60 do Código Penal, em vista da pouca condição econômica alegada pelo réu, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 10, da mesma Lei.

Na aplicação da pena de receptação, atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena base no mínimo legal o que corresponde a 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, pela agravante da reincidência, a pena é aumentada em 1/6, o que corresponde a (01) um ano e (02) dois meses de reclusão e pagamento de (11) onze dias-multa.

Não há outras causas a serem apreciadas de modo que torno a pena definitiva.

Nos termos do artigo 60 do Código Penal, em vista da pouca condição econômica alegada pelo réu, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 10, da mesma Lei.

Em face do concurso material de crimes, as penas deverão ser somadas, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Face o que dispõe o artigo 33, § 20, alínea "a", combinado com §3º do Código Penal, considerando que o réu é reincidente e diante do concurso material de delitos, estabeleço o regime fechado para início de cumprimento das penas.

O réu não poderá recorrer em liberdade seja para fins de repressão e prevenção para que fato similar não torne a ocorrer, seja por falta de provas que o mantenham radicado no distrito da culpa. Note-se, ainda, que possui reincidência, de modo que incabível a liberdade provisória, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme artigo 312, do CPP. Expeça-se mandado de prisão em seu desfavor.

Ante o exposto julga-se PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu KLEBER DE SOUZA DO NASCIMENTO à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, por praticar o delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal; e à pena de (01) um ano e (02) dois meses de reclusão e pagamento de (11)

onze dias-multa, por praticar o delito previsto no artigo 180, "caput", na forma do artigo 69, todos do Código Penal. As penas privativas de liberdade fixadas no regime fechado.
Beneficiário da justiça gratuita, fica isento de pagamento das custas processuais.
PRIC.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA